UNIDAD 1 - LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA

Las entidades territoriales, están sometidas a las reglas básicas en materia de carrera administrativa que establece la Constitución Política de 1991 en su artículo 125.

Es por ello que, por regla general los cargos de las entidades territoriales son de carrera administrativa y el mecanismo mandatorio para su provisión, es el concurso público y abierto de méritos.

Así mismo, las entidades territoriales hacen parte de un régimen general de carrera administrativa bajo la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es decir, su régimen de carrera es administrado y vigilado por ésta.

Un primer paso hacia un empleo de carrera es conocer y comprender las reglas básicas que aplican para la carrera administrativa en Colombia.

En esta primera unidad se abordan los conocimientos básicos de la función pública y específicamente de ello, las reglas de ingreso, permanencia y retiro de un empleo de carrera administrativa.

Para esta unidad se establecen los siguientes objetivos de aprendizaje: 1. Comprender cuáles son las características de un empleo de carrera 2. Conocer las reglas básicas de la carrera administrativa en Colombia 3. Comprender las reglas básicas del régimen de vinculación, permanencia y retiro a los empleos de carrera administrativa

Eje Temático:

Administración de personal - Modulo A.

Preguntas de Juicio Situacional

A continuación encontrará una serie de situaciones cotidianas de trabajo, desde el punto de vista del empleo público. A partir de cada supuesto planteado, deberá responder cinco (5) preguntas relacionadas con el mismo. Cada pregunta está integrada por cuatro

opciones de respuesta, de las cuales solo una (1) es correcta.

1

Situación

Los empleos vacantes de un municipio son sometidos a concurso de méritos. Agotadas cada una de las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil publica las listas de elegibles. La Unidad de Personal de la entidad, advierte que hay una serie de ciudadanos que no cumplen los requisitos mínimos de los empleados a los cuales se postularon.

1. Al interior de la entidad, la autoridad o dependencia facultada para solicitar la exclusión de aquellas personas que no cumplan los requisitos mínimos de los empleos, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, es

A. El jefe de la entidad

B. La Unidad de Personal de la entidad

C. La Comisión de Personal de la entidad

D. El representante de los empleados de carrera

Correcto.

La clave de respuesta es la C.

La Comisión de Personal de la entidad, está facultada para solicitar la exclusión de alguno de los elegibles, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de

los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la lista elegible. A partir de esta solicitud, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá iniciar una actuación administrativa tendiente a corroborar si el elegible, cumple o no con los requisitos mínimos del empleo al cual se postuló.

De encontrar que éste, no cumple los requisitos, específicamente al tratarse de un error en la sumatoria de la experiencia, deberá a excluirlo de la lista; de lo contrario, deberá confirmar su lugar en la lista elegibles y esta quedará en firme para el elegible.

2

La solicitud de exclusión ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, procede

A. una vez la lista de elegibles quede en firme

B. antes que la lista de elegibles sea publicada

C. después de la publicación de la lista elegibles

D. en cualquier tiempo en que se encuentre vigente la lista elegibles

Correcto.
La clave de respuesta es la C.
La Comisión de Personal de la entidad, podrá solicitar la exclusión del elegible dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la lista. Vencido este término, la lista quedará en firme y no procederá la solicitud de exclusión.

3

En uno de los empleos ofertados y cuya lista de elegibles fue remitida a la entidad, la persona que ocupó el primer lugar en la lista, presentó un título profesional obtenido en el exterior, sin la debida homologación y convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional. En esta circunstancia particular, la entidad deberá

A. proceder con el nombramiento en periodo de prueba del elegible

B. solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la exclusión de la lista de elegibles

C. negarse a posesionar al elegible por la falta de cumplimiento de requisitos mínimos

D. solicitar directamente la homologación del título del empleado, ante el Ministerio de Educación Nacional

Correcto.

La clave de respuesta es la A.

La persona que acredite un título de pregrado o posgrado obtenido en el exterior, podrá posesionarse en un empleo de carrera, sin contar con la homologación o convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional. Dentro de los dos (2) años siguientes a la posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados y, si no lo hiciere, deberá revocarse su nombramiento. (Cfr. Artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015)

Las listas de elegibles, remitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán ser usadas para proveer los empleos que se encuentren en vacancia definitiva en la entidad y que fueron reportados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera.

En algunos casos, una vacancia definitiva, no podrá suplirse a partir de la lista de elegibles, pues la ley ordena priorizar la situación de ciertos grupos de personas con derechos de carrera administrativa.

Teniendo en cuenta estas excepciones, la entidad deberá nombrar al primero en la lista de elegibles, cuando

A. una persona, inscrita en el Registro Único de Víctimas, viene ocupando el empleo ofertado, en provisionalidad

B. se haya impartido orden judicial de reintegrar a una persona, que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera administrativa

C. se haya expedido orden de traslado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, ante una situación de desplazamiento forzado por razones de violencia

D. una persona cuyo cargo fue suprimido, haya optado por el derecho preferencial a ser incorporado en un cargo equivalente o igual al que ostentaba en carrera.

Correcto.

La clave de respuesta es la A.

Un empleo de carrera administrativa, pueden encontrarse en vacancia definitiva o temporal. Para los empleos con vacancia temporal, puede nombrarse un reemplazo a través de las figuras del encargo y el nombramiento provisional; entre tanto, para las vacantes definitivas, debe seguirse el orden a continuación:

• Primero, debe nombrarse a quien siendo destituido ocupando un cargo de carrera, se ha ordenado su reintegro por vía judicial.

• Segundo, debe nombrarse aquella persona desplazada por la violencia, que por orden de la Comisión Nacional del Servicio Civil, deba ser trasladada.

• Tercero, debe nombrarse al empleado de carrera cuyo cargo fue suprimido y haya optado por el reintegro en cargos equivalentes o similares.

Si ninguna de estas situaciones se presenta en la entidad, deberá hacerse uso de la lista de elegibles y nombrar al primero de ella en el empleo ofertado y los demás elegibles, de acuerdo al número de vacantes ofertadas.

5

Una de las elegibles de las listas remitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, no tiene un título profesional, si bien el cargo al cual se postuló exige este nivel de formación. Para este caso en particular, se alcanzó incluso a comunicar el nombramiento al elegible, sin llegar a posesionarlo.

En estas circunstancias,

A.El líder de la entidad deberá revocar la posición del elegible en la lista

B.La Comisión de Personal de la entidad, deberá solicitar la exclusión de la lista elegibles

C.Se deberá omitir su posesión pues no cumple con los requisitos mínimos para ocupar el empleo

D.El jefe de la entidad o responsable deberá tomar posesión del elegible y luego demandar este acto de nombramiento ante los Jueces Administrativos

Correcto.
La clave de respuesta es la C.

El artículo 125 de la constitución política establece que *“el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.”*

De acuerdo a esta norma, ningún ciudadano puede tomar posesión de un empleo de carrera sin cumplir los requisitos mínimos que se requieren para desempeñarlo. Si bien en estas circunstancias el elegible llegó incluso a ser notificado del nombramiento, la entidad debe abstenerse de darle posesión, de lo contrario se vería obligada a revocar el nombramiento posteriormente.

Frente a este punto, el artículo 2.2.5.1.10 del Decreto

1083 de 2015, establece que no podrá darse posesión, cuando

“El nombramiento provenga de autoridad no competente para proferirlo o recaiga en persona que no reúna los requisitos exigidos para el desempeño del empleo”

En este caso particular, la entidad no podrá dar posesión a la elegible, pues por error, superó las distintas fases del concurso de méritos.

Situación 2

Una gobernación departamental, sometió sus empleos vacantes de carrera administrativa a concurso público de méritos en proceso de selección administrado y vigilado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que poco a poco ha ido publicando las listas de elegibles.

A continuación, varios elegibles hacen una serie de solicitudes a la gobernación departamental, relacionadas con el procedimiento de nombramiento.

6. Uno de los elegibles, al cual le fue debidamente comunicado el nombramiento, no manifiesta su aceptación de tal designación de manera inmediata, sino que, transcurridos dos meses de la comunicación, solicita una fecha de posesión. Frente a ello, la entidad

deberá

A. negarse a darle posesión

B. proceder a fijar una fecha de posesión

C. revocar su lugar en la lista de elegibles

D. revocar el nombramiento de quien se encuentre ocupando el empleo, actualmente

Correcto.
La clave de respuesta es la A.

Una vez comunicado el nombramiento al elegible, éste deberá a manifestar si acepta o no la designación dentro de los diez (10 días hábiles siguientes. De manifestar su aceptación, la entidad deberá darle posesión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta manifestación de voluntad; de lo contrario, es decir, en caso de no manifestar su aceptación del empleo, la entidad no podrá darle posesión ante el vencimiento del término previsto para la aceptación. (Cfr. Artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015)

7

Uno de los elegibles acepta el nombramiento, pero solicita un término de ampliación del plazo de posesión, pues no reside en la ciudad en donde se encuentra la entidad.

Frente a esta solicitud, la entidad

A. Podrá prorrogar el plazo de posesión, por un término adicional al inicial, de noventa (90) días hábiles

B. Deberá suspender la vigencia de la lista de legibles, hasta por un término de quince (15) días hábiles

C. Podrá prorrogar el plazo de posesión, por un término adicional al inicial, de cuarenta y cinco (45) días hábiles

D. Deberá fijar la fecha de posesión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aceptación del nombramiento, sin tener en cuenta la disponibilidad del elegible.

Correcto.

La clave de respuesta es la A.

Si bien el término inicial para dar posesión al elegible es de diez días, luego manifestar su aceptación del nombramiento, también podrá éste, solicitar la prórroga del plazo de posesión cuando resida en un lugar distinto a la ubicación de la entidad o por una causa justificada ante la autoridad nominadora. El plazo para la posesión, en estas circunstancias podrá ampliarse hasta por noventa (90) días hábiles adicionales.

8

Un empleado de la gobernación que actualmente

cuenta con derechos de carrera, queda en primer lugar en la lista de elegibles para un empleo de superior jerarquía al que actualmente ostenta. La entidad le comunica el nombramiento y posteriormente, da posesión del cargo.

Es cierto que

A. El empleo que ocupaba inicialmente el elegible quedará vacante de forma definitiva

B. Al iniciar el periodo de prueba, el servidor público pierde los derechos de carrera del empleo que ocupaba

C. Una vez el servidor público supere el periodo de prueba, se declarará en vacancia definitiva el empleo anterior

D. El servidor público conservará los derechos de carrera de ambos empleos, por el término de vigencia de la lista elegibles **Correcto.**

La clave de respuesta es la C.

Un empleo de carrera administrativa quedará vacante temporalmente cuando su titular se encuentra en periodo de prueba en otro empleo de carrera. Una vez emitida la calificación del período de prueba y si ésta es satisfactoria, tomará posesión del nuevo empleo, quedando vacante el anterior en forma definitiva.

En caso de no superar el periodo de prueba, el servidor público podrá retornar al empleo anterior, toda vez que éste se encuentra vacante en forma temporal. (Ver Concepto CNSC del 3 de julio de 2018. Consejero Fridole Ballén Duque)

9

Con las listas de elegibles se cubrirán las vacantes ofertadas en el concurso de méritos y adicionalmente,

podrán cubrirse las vacantes

A. definitivas de empleos equivalentes, que surjan con posterioridad al llamado a concurso de méritos en la entidad B. definitivas que se presenten en un nivel jerárquico inferior al de la lista elegibles, siempre y cuando el elegible acepte C. que se presenten en el mismo nivel jerárquico, siempre y cuando el elegible cumpla los requisitos mínimos del empleo vacante

D. que surjan en otras entidades del estado, que sean de la misma categoría de la entidad, cuyos cargos fueron convocados y plasmados en la lista de elegibles

Correcto.

La clave de respuesta es la A.

A partir de la ley 1960 de 2019, las listas de legibles podrán usarse para cubrir empleos equivalentes que se encuentren en vacancia definitiva, surgida luego de la convocatoria al concurso de méritos en la entidad.

De esta forma, las listas de elegibles podrán usarse para el nombramiento en vacantes no llamadas a concurso, cuando:

• Un empleo queda vacante luego del llamado a concurso de méritos, por lo cual no alcanza a ser incluido en el mismo, pero, al tratarse de un mismo empleo a los convocados, puede hacerse uso de la lista elegibles para ocupar esta vacancia definitiva. (Por mismo empleo debe entenderse dos empleos con igual denominación, código, grado, asignación básica

mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes)

• Surjan vacantes en empleos equivalentes con posterioridad al llamado al concurso de méritos. “Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tengan una asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos se les aplique nomenclatura diferente” (Artículo 2.2.11.2.3 Decreto 1083 de 2015)

La gobernación departamental, podrá hacer uso de las listas de elegibles dentro de su término de vigencia que, por regla general, es de

A. Dos (2) años

B. Tres (3) años

C. Cinco (5) años

D. Cuatro (4) años

Correcto.

La clave de respuesta es la A.

De acuerdo con el artículo 31 numeral 4 de la Ley 909 de 2004, las listas de elegibles tendrán un término de vigencia de dos (2) años a partir de su firmeza.

Excepcionalmente, a partir de la Ley 1960 de 1990, cuando un empleo sometido a concurso, esté ocupado por una persona prepensionada y esto haya sido informado con la Oferta Pública de Empleos de Carrera, la lista de elegibles tendrá una vigencia de tres (3) años, siendo esta una circunstancia excepcional.

11

Situación 3

La Unidad de Personal de la entidad se encuentra desarrollando un diagnóstico de los empleos vacantes, en forma temporal y definitiva. El propósito es que la totalidad de empleos vacantes de forma definitiva sean convocados a concurso, para lo cual debe hacer un diagnóstico minucioso de algunas situaciones.

11. Uno de los empleados de carrera de la entidad, fue destituido al imponérsele una sanción disciplinaria. Este empleo fue asignado en encargo, a otro empleado de carrera de la misma entidad.

En estas circunstancias, el cargo deberá ser convocado a concurso de méritos, puesto que

A. La sanción disciplinaria de destitución, implica para la entidad una vacancia definitiva del empleo

B. La declaración de responsabilidad disciplinaria de un servidor público necesariamente conlleva a su destrucción

C. El inicio de un proceso disciplinario, implica la pérdida de los derechos de carrera administrativa, resultando el empleo vacante

D. Todo empleo ocupado en encargo, debe ser convocado a concurso de méritos pues se trata de una medida para cubrir vacancias definitivas de los empleos de carrera

Correcto.
La clave de respuesta es la A.

No todo proceso disciplinario implica la destitución del empleo. En algunos procesos disciplinarios se ordena la suspensión en el empleo, pero esto no implica la pérdida de los derechos de carrera administrativa, ya que, de desestimarse la responsabilidad disciplinaria del servidor público, podrá reintegrarse a su cargo.

Por el contrario, si el proceso disciplinario conduce a una sanción, esta podrá tratarse en todo caso de la destitución, teniendo esta medida sancionatoria un carácter definitivo. Esto implica la pérdida de los derechos de carrera administrativa.

Es importante aclarar que, no siempre que sea declarado responsable disciplinariamente a un servidor público procede la destitución de empleo ya que, según sea la gravedad de la falta se impondrá una sanción

más o menos severa.

Un empleado de la entidad se encuentra en comisión de estudios. Esta vacancia, podrá cubrirse

A. Incluyendo el empleo vacante en el siguiente concurso público de méritos

B. preferiblemente mediante el encargo, con empleados de carrera de la entidad

C. nombrando a un empleado provisional, siempre que no puede nombrarse uno en encargo

D. nombrando en periodo de prueba, a la persona que ocupe la prioridad de nombramiento en la lista de elegibles

Correcto.
La clave de respuesta es la B.

Cuando un empleado se encuentra en comisión de estudios, el empleo que ocupa en carrera se encuentra en vacancia temporal, por lo cual está vacancia puede proveerse de dos formas: en primer lugar, mediante el encargo a un empleado con derechos de carrera de la entidad y, en segundo lugar, de no ser posible mediante el encargo, se podrá optar por el nombramiento provisional de una persona que cumpla con los requisitos mínimos del empleo.

El nombramiento deberá hacerse por el término de duración de la comisión de estudios.

13

Algunos cargos de la planta de empleos de la entidad fueron modificados en su categoría, pasando de empleos de libre nombramiento y remoción, a empleos de carrera administrativa. Estos cargos aún son ocupados por quienes fueron designados en libre nombramiento y remoción, por lo cual, es deber de la Unidad de Personal de la entidad

A. Conceder derechos de carrera a quien venía ocupando los empleos

B. Declarar los cargos en vacancia definitiva para que sean cubiertos mediante concurso de méritos

C. Considerar que los empleos se encuentran ocupados en encargo y sustraerlos del próximo concurso de méritos

D. Considerar que se trata de empleos de libre nombramiento y remoción hasta que se logre la reubicación de quienes venían desempeñando éstos

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

Cuando un empleo público cambia de naturaleza, pasando de ser un empleo de libre nombramiento y remoción a ser un empleo de carrera administrativa, debe ser convocado y ocupado mediante concurso público de méritos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 909 de 2004. En estas circunstancias, se debe considerar que el empleo se encuentra en vacancia definitiva.

Las personas que venían ocupando el empleo de libre nombramiento y remoción, cuya naturaleza fue

modificada por la entidad, serán consideradas bajo una vinculación en provisionalidad y tendrán la estabilidad relativa, propia de este tipo de empleos.

14

Algunos de los empleados de la entidad, que ocupan cargos en provisionalidad, se encuentran próximos a cumplir la edad para alcanzar la pensión de vejez. Por regla general, estos empleos

A. Se encuentran en vacancia temporal

B. Podrán ser ofertados en el siguiente concurso de méritos C. No podrán ser ofertados en el siguiente concurso público de méritos

D. Serán considerados de libre nombramiento y remoción hasta que sus titulares alcancen el derecho a la pensión

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

La condición de prepensionado se adquiere cuando a la persona le hacen falta tres (3) años o menos para alcanzar la edad de pensión de vejez y aún tiene pendiente alcanzar el número mínimo de semanas cotizadas. En estas circunstancias, la entidad no podrá desvincular al servidor público, hasta que cumpla las condiciones para alcanzar la pensión de vejez.

Los empleos que ocupan las personas en esta condición, deberán ser reportados dentro de la Oferta Pública de Empleos de Carrera de la entidad, pues se trata de empleos en vacancia definitiva. Cuando en un concurso de méritos, se oferten empleos ocupados por

personas prepensionadas y éstas no hayan causado el derecho a la pensión de vejez, las listas de elegibles tendrán excepcionalmente, un término de vigencia de tres (3) años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019. (Ver Circular CNSC 20191000000137 del 10 de octubre de 2019)

Esta misma ley, dispone una excepción a la obligación de convocar el cargo a concurso, cuando los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional.

15

La entidad, tendrá la obligación de incluir en la oferta pública de empleos de carrera, los empleos

A. que estén siendo ocupados en encargo

B. cuyo titular haya sido calificado insatisfactoriamente C. cuyo titular se encuentre suspendido en el ejercicio de funciones públicas

D. cuyo titular se encuentre en periodo de prueba en otro empleo de carrera

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

Un empleo puede estar ocupado en encargo, en una situación en que su titular se encuentre en vacancia temporal. En estas situaciones, el empleo no puede ser convocado a concurso de méritos. Por ello se debe descartar esta opción.

La suspensión de funciones públicas, no implica destitución. El servidor público suspendido, podrá eventualmente retomar funciones si se absuelve disciplinariamente.
Igual sucede cuando un empleo se encuentra vacante temporalmente, cuando su titular se encuentra en periodo de prueba en otro empleo de carrera, pues en estas circunstancias, prima la estabilidad laboral del servidor público.

Estas opciones deben descartarse, pues se trata en todo caso de vacancias temporales, que deben suplirse mediante encargo o provisionalidad.

Cuando un empleado de carrera es calificado de forma negativa en la evaluación de servicios, su nombramiento deberá ser declarado insubsistente y este empleo pasará a estar en vacancia definitiva, por lo cual deberá ser incluido en la oferta pública de empleos de carrera.

Eje Temático:
Eje - Administración de personal - Módulo B.

Preguntas de Juicio Situacional

A continuación encontrará una serie de situaciones cotidianas de trabajo, desde el punto de vista del empleo público. A partir de cada supuesto planteado, deberá responder cinco (5) preguntas relacionadas con el mismo. Cada pregunta está integrada por cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una (1) es correcta.

1

Situación

Un Juez Administrativo declara la nulidad absoluta del instrumento para la evaluación del desempeño laboral de una entidad descentralizada del orden municipal, prohibiendo su uso en las próximas calificaciones.

1. Hasta tener un sistema propio de evaluación del desempeño laboral, en la entidad se podrá hacer uso del sistema tipo de evaluación diseñado por

A. la Procuraduría General de la Nación

B. la Comisión Nacional del Servicio Civil

C. el Departamento Administrativo de la Función Pública

D. el Departamento Administrativo de Presidencia de la República **Correcto.**

La clave de respuesta es la B.

La Ley 909 de 2004, atribuye las siguientes competencias a la Comisión Nacional del Servicio Civil en materia de Evaluación del Desempeño Laboral:

• Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;

• Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del desempeño de los empleados de carrera;

• Desarrollar un Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral;

• Aprobar los sistemas propios que adopten las entidades;

En suma, a la Comisión Nacional del Servicio Civil corresponde elaborar un Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, para uso de las entidades que no cuenten con uno. Actualmente, ese modelo, está regulado en el Acuerdo CNSC 2018100000006176 del 10 de octubre de 2018, por medio del cual se implementa el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

El instrumento de evaluación que diseñe la entidad, deberá ser aprobado, previo a su implementación, por

A. El alcalde municipal

B. La Junta Directiva de la entidad

C. La Comisión Nacional del Servicio Civil

D. El Departamento Administrativo de la Función Pública

Correcto.
La clave de respuesta es la C.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, es el órgano competente para aprobar los instrumentos de evaluación del desempeño laboral implementados por las entidades que hacen parte del régimen General de Carrera Administrativa.

Uno de los motivos que llevo al Juzgado Administrativo, a anular el instrumento de la entidad, es que este, establecía que, en contra de la Calificación Definitiva del Desempeño Laboral, solo procedía el recurso de reposición ante el evaluador.

Esta disposición es inválida pues

A. siempre, sobre la calificación de carácter definitivo, debe proceder el recurso de apelación

B. el evaluador, no es competente para resolver los recursos sobre la calificación de desempeño laboral

C. toda evaluación del desempeño laboral, debe contar con la opción de interponer los recursos de reposición y apelación

D. sobre la evaluación del desempeño laboral, sólo procede el recurso de reposición cuando el evaluador es el jefe de la entidad **Correcto.**

La clave de respuesta es la A.

La Ley 909 de 2004, establece los parámetros normativos básicos, a partir de los cuales las entidades deben crear sus propios instrumentos de evaluación del desempeño laboral. El artículo 38 de esta Ley, establece que, contra la Evaluación Definitiva del Desempeño Laboral, proceden los recursos de reposición y apelación.
El recurso de reposición, se interpone ante el evaluador y el de apelación, ante el inmediato superior de éste.

Los parámetros establecidos por el legislador, para la evaluación de desempeño laboral, en el Régimen General de Carrera Administrativa, no pueden ser disminuidos, por lo tanto, en los sistemas propios que implementen las entidades, a quienes se aplique la calificación definitiva les asiste el derecho de interponer los recursos de reposición y apelación.

La entidad, se dispone a impulsar la implementación de su sistema propio de Evaluación del Desempeño Laboral. La función de evaluar, siempre debe contar con la participación de

A. El jefe de la entidad

B. El jefe de personal de la entidad

C. Un empleado de carrera administrativa

D. Un empleado de libre nombramiento y remoción

Correcto.

La clave de respuesta es la D.

Regularmente, en las entidades del Estado, la responsabilidad de evaluar recae en el superior jerárquico del evaluado. En el régimen general de carrera administrativa, el evaluador, debe ser siempre un funcionario de libre nombramiento y remoción de la entidad, por disposición expresa del artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

En el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, regulado en el Acuerdo CNSC 2018100000006176 del 10 de octubre de 2018, se establece lo siguiente:

En el evento que el jefe inmediato sea de carrera, provisional o se encuentre en período de prueba, se deberá conformar una Comisión Evaluadora, la cual estará integrada por el jefe inmediato del evaluado y un servidor de libre nombramiento y remoción.

En suma, la Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo la calificación definitiva anual o extraordinaria, debe contar con la participación de un empleado de libre nombramiento y remoción.

La entidad, en el nuevo sistema propio de evaluación

que viene implementando, deberá incluir

A. Una evaluación parcial en el año
B. Dos evaluaciones parciales en el año
C. Tres evaluaciones parciales en el año
D. Cuatro evaluaciones parciales en el año

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

La evaluación del desempeño laboral definitiva, será el resultado del desempeño del empleado en el año, para lo cual deberán asignarse dos calificaciones parciales en el año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 909 de 2004.

El Decreto 1083 de 2015, reglamentario de la función pública, establece que los empleados de carrera deberán ser evaluados, por regla general con la siguiente periodicidad:

Por el período anual comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de enero del año siguiente, calificación que deberá producirse dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de dicho período y que será la sumatoria de dos evaluaciones semestrales, realizadas una por el período comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de julio y otra por el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de enero del siguiente año.

Situación

Una entidad del orden nacional tiene la siguiente escala de calificación del desempeño anual:

Nivel Sobresaliente: Porcentaje Mayor o igual al 90%

Nivel Satisfactorio: Porcentaje Mayor al 65% y menor al 90%

Nivel No satisfactorio: Porcentaje Menor o igual al 65%

Adicionalmente, la entidad tiene previstas dos evaluaciones parciales en el año:

• Evaluación parcial del primer semestre. Corresponde al período comprendido entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año. La evaluación deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento.

• Evaluación parcial del segundo semestre. Corresponde al período comprendido entre el primero (1°) de agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente. La evaluación deberá producirse a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento.

La calificación definitiva en la entidad, debe hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al vencimiento del periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de enero del año siguiente.

La responsabilidad de evaluar, corresponde al jefe inmediato, del servidor de carrera administrativa evaluado.

6. El jefe de la entidad, es informado que uno de los empleados, ha incumplido abiertamente una serie de compromisos que ponen en riesgo uno de los proyectos más importantes que se adelantan.

Adicionalmente, no presenta ninguna excusa que parezca razonable. Esta situación se constata un 5 de abril, mientras que la calificación definitiva se hizo el 20 de febrero pasado, siendo satisfactoria.

Para dar una nueva calificación definitiva

A. Se tendrá que esperar hasta el momento de la calificación semestral siguiente

B. Deberá esperar hasta que se produzca la evaluación anual de carácter definitivo

C. Podrá emitir una calificación definitiva pasados tres meses desde la última calificación

D. Podrá hacerse en el mismo momento en que el jefe de la entidad recibió nueva información sobre el desempeño deficiente **Correcto.**

La clave de respuesta es la C.

La calificación definitiva, puede ser anual o extraordinaria: la primera, es el resultado ponderado de las dos evaluaciones semestrales de carácter parcial,

que debe efectuar la entidad durante el año; la segunda, se presenta cuando el jefe de la entidad, recibe información debidamente soportada de que el desempeño laboral de un empleado es deficiente, ante lo cual procede una calificación extraordinaria, también de carácter definitivo.

Sobre ambas calificaciones proceden los recursos de reposición y apelación. Si el resultado de la calificación es no satisfactorio, procede la revocatoria del nombramiento del empleado, una vez la calificación esté en firme.

La calificación extraordinaria, no podrá ordenarse antes de transcurridos tres (3) meses de efectuada la última calificación, por lo cual se deberá esperar el vencimiento de este término, para emitir una calificación que tendrá el carácter definitivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.8.1.4 del Decreto 1083 de 2015.

Un empleado, es calificado de forma definitiva, dentro del término dispuesto en el instrumento de evaluación de la entidad, un 10 de febrero. La notificación de esta calificación, deberá hacerse

A. Personalmente, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la calificación.

B. A través de correo electrónico, dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes a la calificación

C. Por medio de correo electrónico, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la calificación

D. A través de correo certificado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la calificación

Correcto.
La clave de respuesta es la A.

La notificación de la calificación de servicios definitiva, sea esta de carácter anual o extraordinaria, deberá hacerse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a que se realice, para lo cual deberá acudir personalmente el empleado a ser notificado.

En caso que no se pueda realizar la notificación por este medio, deberá enviarse el contenido de la misma, por medio de correo certificado, a la dirección que se tenga registrada en la hoja de vida institucional del empleado, en cuyo caso la notificación se considerará surtida en la fecha de entrega del documento. (Cfr. Ley 760 de 2005, Art. 34)

8

A una empleada de la entidad, que se encuentra en estado de embarazo, se le asigna una calificación definitiva anual del 60%. En estas circunstancias,

A. Debe asumirse que se trata de una calificación satisfactoria,

para garantizar el fuero de maternidad

B. Se deberá declarar la insubsistencia del nombramiento, una vez finalice la licencia de maternidad

C. Se debe declarar la insubsistencia del nombramiento, una vez la calificación quede en firme, manteniendo los aportes al sistema de seguridad social

D. Se debe suspender el resultado de la calificación y proceder a efectuar una nueva calificación definitiva durante el siguiente periodo de calificación anual

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

Cuando se da una calificación no satisfactoria de carácter definitivo, proceden los recursos de reposición y apelación. Una vez resueltos los recursos, y de confirmarse la valoración inicial, la calificación queda ejecutoriada, lo cual quiere decir que puede darse cumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo de calificación.

Cuando la calificación es no satisfactoria, se debe proceder con la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en el cargo, pues el desempeño deficiente, es una de las causales constitucionales para ser retirado de un empleo público.

Esta obligación de declarar la insubsistencia del

nombramiento, se debe excepcionar temporalmente, cuando la calificación recae sobre una mujer en embarazo. En estos casos, la insubsistencia podrá declararse, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al vencimiento de la licencia de maternidad. (Art. 51, num. 3, Ley 909 de 2004)

Si bien la entidad cuenta con dos momentos del año, en los cuales realiza evaluaciones periódicas, también deberá aplicar evaluaciones eventuales de carácter parcial, en algunas circunstancias.

No procederá una evaluación eventual cuando

A. El empleado vaya a ser trasladado de forma definitiva

B. Existan evidencias del desempeño deficiente del empleado

C. Se presente un cambio del personal, que genere a su vez un cambio de evaluador

D. Un empleado va a comenzar una comisión de estudios superior a treinta (30) días

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

Cuando exista alguna evidencia del desempeño deficiente del empleado, se deberá generar una calificación definitiva de servicios, que podrá implicar la

declaratoria de insubsistencia del nombramiento. Esta calificación, es distinta a la evaluación del desempeño que se debe realizar eventualmente, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias, contempladas en el artículo 2.2.8.1.5 del Decreto 1083 de 2015:

• Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retirarse del empleo.

• Por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado.

• Cuando el empleado deba se pararse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con ocasión de licencias, comisiones o de vacaciones, en caso de que el término de duración de estas situaciones sea superior a treinta (30) días calendario.

• La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y el final del período semestral a evaluar.

Debe resaltarse que, en el Régimen General de Carrera Administrativa, los términos evaluación calificación no son sinónimos.

La evaluación consiste en estimar de forma permanente los conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades, aptitudes y rendimiento de los evaluados durante el período respectivo. Las evaluaciones son parciales, semestrales y eventuales.

Por su parte, la calificación corresponde a la asignación del porcentaje alcanzado por el evaluado, conforme a las evidencias que dan cuenta de su desempeño y comportamiento. El puntaje obtenido en la calificación definitiva corresponde a uno de los niveles de cumplimiento: Sobresaliente, satisfactorio y no satisfactorio.

Un empleado ingresó el 2 de enero a la entidad. Teniendo en cuenta que, el periodo de evaluación cierra el 31 de enero siguiente, para asignar una calificación definitiva al tiempo laborado por el empleado, se podrá

A. omitir la calificación definitiva de estos días

B. calificar definitivamente el periodo comprendido entre el 2 y el 31 de enero

C. calificar excepcionalmente, de forma definitiva, en la evaluación semestral siguiente

D. incluir el periodo comprendido entre el 2 y el 31 de enero en la siguiente calificación anual

Correcto.

La clave de respuesta es la D.

La calificación definitiva, sólo procede por periodos laborados superiores a treinta (30) días, por lo cual, cuando un empleado labore un lapso inferior, la calificación que corresponde a este periodo, se asignará en el siguiente.

Para el caso en particular, el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de enero, se sumará al período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de enero siguiente, tiempo de servicio que deberá ser calificado conjuntamente.

11

Situación

Una gobernación departamental, ha conformado un grupo de profesionales en salud de la entidad, para capacitarse en el exterior, por períodos que van desde los quince (15) días, hasta seis (6) meses, dependiendo de las necesidades de capacitación de cada servidor. El objetivo es mejorar la red de salud pública del departamento.

11. Las personas fueron enviadas en comisión de estudios por la misma entidad, por lo cual, es posible afirmar, que la totalidad de servidores que viajaron

A. Son de carrera administrativa

B. Son de libre nombramiento y remoción

C. Tienen al menos dos (2) años de vinculación con la entidad

D. Obtuvieron sobresaliente en la última calificación de servicios

Correcto.

La clave de respuesta es la D.

Un empleado se encuentra en comisión de estudios cuando adelanta estudios en sede diferente a la habitual. La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior. Para otorgar la comisión de estudios, es necesario que el empleado:

• Está vinculado en un empleo de libre nombramiento o remoción o acredita derechos de carrera administrativa. No se puede conceder comisión de estudios a empleados en provisionalidad.

• Acredite por lo menos un (1) año continuo de servicio en la respectiva entidad.

• Acredite nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de servicio.

De las opciones proporcionadas, solo es cierta aquella que indica que, para conceder la comisión de estudios, es necesario haber obtenido una calificación sobresaliente del desempeño laboral, correspondiente al último año de servicios. Las demás opciones de

respuesta son distractores.

Dentro de los servidores enviados, se encuentran empleados de libre nombramiento y remoción.

Estos empleos en vacancia temporal, han sido provistos mediante encargo, a través de empleados con derechos de carrera, por lo cual, el término del encargo será

A. Por el término de duración de los estudios del titular

B. Por tres (3) meses, que podrán ser prorrogados progresivamente

C. Indefinidamente, hasta que el titular del empleo retome efectivamente funciones

D. Por un (1) año con la salvedad que, si el titular del empleo retoma antes, podrá retomarlo cuando así lo solicite.

Correcto.
La clave de respuesta es la A.

El encargo término del encargo, cuando se trata de vacantes temporales en empleos de libre nombramiento y remoción, deberá concederse por el mismo término de la vacancia temporal, esto es, en el caso en mención, mientras el titular del empleo se encuentre en comisión de estudios.

13

Los empleados de carrera que viajaron en comisión de

estudios, son reemplazados por empleados en encargo, quienes tendrán derecho, a percibir

A. El mismo salario que percibía el titular del empleo

B. El mismo salario que percibían en el empleo del cual son titulares

C. El salario asignado para el mismo nivel, código y grado, al del empleo ocupado en encargo

D. El salario que percibían en el empleo anterior, aumentado en un diez (10%) por ciento, sin superar el salario definido para el empleo ocupado en encargo.

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

El servidor que ocupa un empleo en encargo, tendrá derecho a percibir el salario definido para el empleo que desempeña temporalmente, siempre y cuando el salario no deba ser percibido por el titular del empleo.

En el caso estudiado, al tratarse de una comisión de estudios, los empleados en comisión continúan en servicio activo, por lo cual, quienes ocupen estos empleos en encargo, percibirán el mismo salario del empleo del cual son titulares, pues el salario del empleo que ocupan en encargo, está siendo percibido por los profesionales que se encuentran en comisión de estudios. (Cfr. 2.2.5.5.44 Decreto 1083 de 2015)

Uno de los servidores de carrera enviados, no viajó con el mismo propósito de los profesionales en salud, pues su función radica en acordar mecanismos de cooperación entre la gobernación departamental y una institución de educación en salud pública.

El servidor público que viajó bajo para desempeñar estas funciones, se encontrará en la situación administrativa de

A. Permiso

B. Licencia

C. Comisión

D. Separado de sus funciones

Correcto.

La clave de respuesta es la C.

La comisión es una situación administrativa, que podrá ser:

• De servicios.

• Para adelantar estudios.

• Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo, cuando el nombramiento recaiga en un empleado con derechos de carrera administrativa.

• Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.

En este caso en particular, el empleado no se encuentra de permiso, ni en licencia, ni mucho menos separado de sus funciones, pues, por el contrario, continúa desempeñando las funciones de su empleo, con la particularidad que lo hace fuera de la sede habitual, en este caso, en un país ajeno.

Uno de los profesionales en comisión de estudios, ha solicitado permanecer en el país donde se encuentra estudiando, por el término de un mes, sin percibir salario por esta permanencia adicional, solicitud autorizada por la entidad, bajo la figura de

A. Permiso

B. Licencia

C. Vacaciones

D. Descanso compensado.

Correcto.
La clave de respuesta es la B.

Las licencias pueden ser no remuneradas y remuneradas. Las licencias remuneradas son para realizar actividades deportivas a nombre del país, de enfermedad, paternidad, maternidad y luto.

Las licencias no remuneradas, pueden ser para realizar estudios o licencia ordinaria, cuando el empleado solicita la separación del empleo que desempeña, sin derecho a remuneración con carácter temporal.

La licencia ordinaria, no exige una necesidad específica del empleado, aunque cuando no obedezca a hechos de fuerza mayor o caso fortuito, el nominador podrá negar esta solicitud en razón a las necesidades en la prestación del servicio.

Eje Temático:
Empleo público en Colombia - Módulo E.

Preguntas de Juicio Situacional

A continuación encontrará una serie de situaciones cotidianas de trabajo, desde el punto de vista del empleo público. A partir de cada supuesto planteado, deberá responder cinco (5) preguntas relacionadas con el mismo. Cada pregunta está integrada por cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una (1) es correcta.

1

Supuesto 1

La Corte Constitucional, ha definido la carrera administrativa, como “un sistema técnico de administración de personal de los organismos y

entidades del Estado cuyo fin es, además de la preservación de la estabilidad y del derecho de promoción de los trabajadores, garantizar la excelencia en la calidad del servicio y la eficiencia de la administración pública, y en general de las actividades estatales, ofreciendo igualdad de oportunidades para el ingreso, capacitación y ascenso del servicio público, con base exclusiva en el mérito y en las calidades de los aspirantes”

Responda las siguientes cinco (5) preguntas teniendo en cuenta el anterior supuesto

1. La administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, es una competencia que La Constitución Política de 1991 asignó, por regla general a

a. El Congreso de la República

B. La Procuraduría General de la Nación

C. La Comisión Nacional del Servicio Civil

D. El Departamento Administrativo de la Función Pública

Correcto.
La clave de respuesta es la C.

La Constitución Política de 1991 en su Artículo 130, creó la Comisión Nacional del Servicio Civil como un

órgano autónomo, encargado de la administración y vigilancia de la carrera de los servidores públicos, exceptuando aquellas entidades u órganos que tienen un régimen especial por previsión de la Constitución misma.

La excepción a la regla general de competencia que recae en la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo constituyen las entidades u órganos que tienen un Régimen Especial de Carrera Administrativa, cuya administración y vigilancia está a cargo de ellas mismas.

La estabilidad laboral, implica que la competencia para ordenar el retiro del servicio de un empleado de carrera administrativa es limitada a lo que la Constitución Política y/o la Ley dispongan y cuando se ordene el retiro, deberá hacerse mediante acto motivado. NO es una causal de retiro del servicio, el que se

A. venza el periodo de nombramiento

B. otorgue una evaluación del desempeño laboral no satisfactoria

C. ordene su retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez

D. ordene su destitución, como consecuencia de un proceso disciplinario.

Correcto.

La clave de respuesta es la A.

La facultad para ordenar el retiro del servicio de un empleado de carrera administrativa no es discrecional: de una parte, las causales de retiro el servicio son exclusivamente aquellas contempladas en La Constitución Política o la ley; de otra parte, cuando se ordene el retiro del servicio de un empleado de carrera administrativa, debe hacerse mediante acto administrativo motivado.

La persona que es nombrada en un empleo de carrera administrativa tiene una vocación de permanencia en el mismo, salvo que se presente alguna de las causales de retiro del servicio, previstas en la Ley 909 de 2004, que reglamenta la carrera administrativa en Colombia.

Dentro de las causales de retiro del servicio, se encuentra la destitución por falta disciplinaria, el haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, o haber obtenido una evaluación del desempeño no satisfactoria.

Se debe descartar, la opción de vencimiento del período, ya que los empleos de carrera administrativa no tienen un término o período de nombramiento.

En la estructura del Estado, la Comisión Nacional del Servicio Civil

A. Es un órgano autónomo

B. Es un órgano de control

C. Hace parte del poder ejecutivo

D. Hace parte del poder legislativo.

Correcto.
La clave de respuesta es la A.

La Comisión Nacional del Servicio Civiles un órgano autónomo, por lo cual es posible afirmar, que no se encuentran adscrita a ninguna rama del poder público. Su autonomía se ve garantizada a la vez, por el mismo sistema de nombramiento de los comisionados que la integran, lo cual se hace por medio de concurso público de méritos de carácter abierto, en el cual pueden participar los ciudadanos que cumplan con los requisitos para ejercer como comisionado.

4

Por regla general, los funcionarios públicos deben ser nombrados

A. Por concurso público de méritos

B. En calidad de trabajadores oficiales

C. Mediante contratos de prestación de servicios

D. Mediante el procedimiento de libre nombramiento y remoción

Correcto.
La clave de respuesta es la A.

El Artículo 125 de la Constitución Política de 1991, establece que la carrera administrativa es el sistema de

vinculación que aplica por regla general, para los servidores públicos. Esta misma norma, establece que, el concurso público de méritos es el sistema de nombramiento que rige por regla general para los servidores públicos, por lo cual debe hacerse uso de este mecanismo de selección, siempre y cuando la ley o la Constitución no establezcan otro para un cargo determinado.

Las excepciones a la carrera administrativa, lo constituyen los empleos de: libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales, elección popular, período fijo y los demás que determine la ley.

5

Para garantizar la calidad en la prestación del servicio que conlleva la función pública, los empleados con derechos de carrera son evaluados periódicamente. De obtenerse una calificación no satisfactoria,

A. Se debe iniciar una investigación interna para determinar si procede su destitución

B. Se debe iniciar un proceso disciplinario en su contra y determinar las sanciones que proceden

C. Debe seguir las indicaciones de gestión de personal de la entidad para mejorar los aspectos negativos

D. Se debe proceder a declarar insubsistente el nombramiento del funcionario, lo cual implica la destitución del empleo.

Correcto.
La clave de respuesta es la D.

El Artículo 125 de la Constitución Política, establece que, lo servidores públicos podrán ser retirados del servicio por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo.

La Ley 909 de 2004 que regula el Régimen General de Carrera Administrativa , estipula en su Artículo 41 que constituye una causal de retiro del servicio, cuando se declara la insubsistencia de nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa.

Cada entidad del estado que haga parte del Régimen General de Carrera Administrativa , deberá contar con un instrumento de evaluación del desempeño laboral, aprobado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante el cual se adelante la Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados.

Supuesto 2

Un ciudadano escribe a la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la siguiente solicitud

“Sres. Comisión Nacional del Servicio Civil La Procuraduría General de la Nación –PGN-, es una entidad con Régimen Específico de Carrera Administrativa, por lo cual, la administración y vigilancia de su régimen de carrera, es una competencia asignada por La Constitución Política de 1991, a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Soy funcionario en el nivel

profesional de esta entidad, en encargo, por lo cual me gustaría concursar para un empleo en el nivel profesional. Hace cuatro años que no se adelanta concurso público de méritos en esta entidad. Es importante una oportunidad para los empleados.”

6. Frente a la solicitud de adelantar el concurso público de méritos de la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional del Servicio Civil

A. No es competente para vigilar el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación

B. No es competente para administrar el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación

C. Es competente para administrar y vigilar el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación

D. No es competente para administrar ni vigilar el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación.

Correcto.
La clave de respuesta es la D.

La Comisión Nacional del Servicio Civilno tiene competencia para adelantar el concurso público de méritos de la Procuraduría General de la Nación, pues esta entidad, al tener un carácter de órgano autónomo por previsión de la Constitución Política de 1991, está dotada de autonomía para administrar y vigilar su propio sistema de carrera administrativa.

En este sentido, la Comisión Nacional del Servicio Civilcarece de competencia alguna frente al concurso de méritos o proceso de selección que sea implementado en la Procuraduría General de la Nación.

7

El ciudadano afirma que la Procuraduría General de la Nación, posee un Régimen Específico de Carrera Administrativa. Esta afirmación es

A. Incorrecta pues la Procuraduría General de la Nación hace parte del Régimen General de Carrera Administrativa

B. Incorrecta pues la Procuraduría General de la Nación hace parte del Régimen Especial de Carrera Administrativa

C. Correcta pues la Procuraduría General de la Nación hace parte del Régimen Específico de Carrera Administrativa

D. Incorrecta pues la Procuraduría General de la Nación hace parte del Régimen Especial de Carrera Administrativa de origen ilegal

Correcto.
La clave de respuesta es la B.

La Constitución Política de 1991 previó un Régimen Especial de Carrera Administrativa, integrado por aquellos órganos u entidades, que precisan un funcionamiento autónomo de las demás ramas del poder público, incluyendo la posibilidad de administrar y vigilar su propio sistema de carrera administrativa. Entre estos órganos, se encuentra la Procuraduría General de la Nación, entidad que tiene una ley propia que regula su sistema de carrera.

El carácter especial del sistema de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación está sustentado en el Artículo 279 de La Constitución Política de Colombia, el cual estipula que *“la ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo”.*

8

El ciudadano afirma que la Comisión Nacional del Servicio Civiles una creación de La Constitución Política de 1991.

Frente a esta afirmación, es correcto precisar que

A. La Comisión Nacional del Servicio Civilexiste antes de La Constitución Política de 1991

B. La Comisión Nacional del Servicio Civilfue creada con La Constitución Política de 1991

C. La Comisión Nacional del Servicio Civiles una entidad del orden nacional, creada mediante decreto presidencial

D. La Comisión Nacional del Servicio Civilfue creada con posterioridad a La Constitución Política de 1991, a partir de una ley estatutaria.

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

La Comisión Nacional del Servicio Civil fue introducida directamente por La Constitución Política de 1991, en el Artículo 130 en los siguientes términos:

“Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”

Esta disposición se reglamentó trece años después de expedida la Constitución Política de 1991, a través de la Ley 909 de 2004, con la cual se materializó la creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

9

Si el ciudadano afirma que es un empleado en encargo, es cierto que

A. Es un empleado sin derechos de carrera administrativa B. Es un empleado con derechos de carrera administrativa C. Es un empleado que ha sido nombrado en un empleo de libre nombramiento y remoción

D. Es un empleado de carrera administrativa que ha sido nombrado en un empleo de carácter temporal.

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

Sí un empleo de carrera administrativa se encuentra vacante ya sea temporal o definitivamente, mientras se

surte el concurso público de méritos para nombrar a la persona que debe ocuparlo, la entidad podrá nombrar un empleado de carrera, encargado provisionalmente de aquel cargo que se encuentre vacante.

El encargo debe cumplir las siguientes condiciones:

• La persona seleccionada debe cumplir con los requisitos que establece el empleo que se va a otorgar en encargo.

• La persona seleccionada no puede haber sido sancionada disciplinariamente.

• La última evaluación de desempeño de la persona seleccionada deberá ser sobresaliente.

• Deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad.

Un tiempo después de esta solicitud, se da inicio al concurso de méritos de la Procuraduría General de la Nación. Algunos ciudadanos consideran que se han presentado irregularidades en la fase de verificación de requisitos mínimos.

La competencia para verificar estas irregularidades recae en la

A. Auditoría General de la República

B. Procuraduría General de la Nación

C. Contraloría General de la República

D. Comisión Nacional del Servicio Civil.

Correcto.

La clave de respuesta es la B.

El Régimen Especial de Carrera Administrativa está dotado de la autonomía de la entidad para administrar y vigilar su propio sistema de carrera. La vigilancia, implica la faculta de adelantar actuaciones administrativas, encaminadas a constatar si se ha presentado alguna irregularidad y en caso de encontrar que esto es afirmativo, tomar las decisiones a que haya lugar.

En este sentido, la vigilancia del concurso público de méritos corresponde a la misma Procuraduría General de la Nación.

La clave de respuesta es la B

Supuesto 3

Un comisionado, integrante de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ha cumplido su período correspondiente, por lo cual debe nombrársele un reemplazo.

11. El periodo de los comisionados de la Comisión Nacional del Servicio Civiles de

A. Dos años

B. Tres años

C. Cinco años

D. Cuatro años

Correcto.
La clave de respuesta es la D.

La Comisión Nacional del Servicio Civilestá integrada por tres comisionados. Cada comisionado cuenta con un período de cuatro (4) años de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley 909 de 2004.

El nombramiento del nuevo comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civildebe hacerse

A. Por concurso público de méritos

B. Por designación de la Corte Constitucional

C. Por designación del Congreso de la República

D. Por designación del Presidente de la República.

Correcto.
La clave de respuesta es la A.

La Ley 909 de 2004 establece el sistema de nombramiento de los comisionados que integran la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cuando se venza el periodo de elección de un comisionado, deberá adelantársele un concurso público de méritos para nombrar a su reemplazo.

Para ser elegido miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil se deben acreditar los siguientes requisitos:

• Ser colombiano de nacimiento, mayor de 35 años

• Ser profesional en derecho, psicología, administración de empresas, administración pública, ingeniería industrial, o ingeniería administrativa
• Demostrar un posgrado en áreas relacionadas

• Demostrar experiencia profesional acreditada en el campo de la función pública o recursos humanos o relaciones laborales en el sector público, por más de siete (7) años.

13

La Comisión Nacional del Servicio Civil, está integrada por

A. Tres comisionados

B. Siete comisionados

C. Cinco comisionados

D. Nueve comisionados

Correcto.

La clave de respuesta es la A.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, está integrada por tres comisionados, de acuerdo con el Artículo 8 de la Ley 909 de 2004.

En caso que uno de los integrantes de la Comisión Nacional del Servicio Civil, no pueda terminar su período por una situación de fuerza mayor, para nombrar su reemplazo

A. Deberá convocarse a un concurso público de méritos

B. El Presidente de la República deberá nombrar un nuevo comisionado

C. Los demás comisionado deberán nombrar un nuevo integrante de la Comisión

D. Deberá nombrarse a quien ocupe el siguiente lugar en la lista de elegibles conformada para nombrar a ese mismo comisionado **Correcto.**

La clave de respuesta es la D.

El nombramiento de los integrantes de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se hace por concurso público de méritos en el cual se deben aplicar tres pruebas o instrumentos de selección: una prueba de conocimientos con un peso porcentual del 60%; una prueba de competencias laborales con un peso porcentual del 20%; y una prueba de valoración de antecedentes con un peso porcentual del 20%.

Con base en los resultados de las pruebas y con quienes obtengan puntajes ponderados iguales o superiores al 65% del total del concurso, la entidad encargada de adelantar el proceso de selección deberá elaborar una *lista de aprobados* en estricto orden de mérito. Quien ocupe el primer lugar en esta lista, deberá ser nombrado en calidad de miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil y su posesión estará a cargo del Presidente de la república.

Es de gran importancia nombrar al nuevo comisionado, pues hay una serie de convocatorias pendientes de ser suscritas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo cual se requiere la conformación de una nueva sala de comisionados.

Sobre la convocatoria a concurso de méritos en las distintas entidades del Estado, para que ésta sea válida,

A. Debe ser suscrita por el director de la entidad nominadora B.

La suscribe únicamente el director de la entidad nominadora C.

No puede ser suscrita por el director de la entidad nominadora

D. Puede ser suscrita solamente por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Correcto.

La clave de respuesta es la D.

Sobre este punto se venía presentando cierta ambigüedad normativa, hasta la sentencia C-183 de 2019, proferida por la corte constitucional colombiana en la cual se consideró que la firma del director de la entidad no es un requisito de validez del acto administrativo de convocatoria.

Esto no quiere decir que la convocatoria no pueda ser suscrita por el director de la entidad, pues bajo el principio de colaboración armónica, las entidades adelantarán una parte de la planificación del concurso y adicionalmente, deberán asignar los recursos que les corresponden por la realización del concurso de méritos, por lo cual, la convocatoria no pierde validez con la firma del director de la entidad. Pero en todo caso, la ausencia de firma del director de la entidad no compromete la validez de la convocatoria, puesto que ésta es una función relacionada con la administración del régimen de carrera administrativa, competencia constitucional asignada a la Comisión Nacional del

Servicio Civil.

Eje Temático:

Eje - Empleo público en Colombia - Módulo D.

Preguntas de Juicio Situacional

A continuación encontrará una serie de situaciones cotidianas de trabajo, desde el punto de vista del empleo público. A partir de cada supuesto planteado, deberá responder cinco (5) preguntas relacionadas con el mismo. Cada pregunta está integrada por cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una (1) es correcta.

Supuesto

En Colombia coexisten una serie de regímenes de carrera administrativa: un régimen general, cuya administración y vigilancia recae en la Comisión Nacional del Servicio Civil; un régimen específico, integrado por aquellas entidades con un sistema de carrera propio por disposición de la ley; y un régimen especial de carrera, integrado por aquellas entidades que por disposición de La Constitución Política tienen autonomía para administrar y vigilar su propio sistema de carrera administrativa.

1. Las reglas que desarrollan el Régimen General de Carrera Administrativa se encuentran en la

A. Ley 909 de 2004

B. Ley 1150 de 2007

C. Ley 1437 de 2011

D. Constitución Política de 1991

Correcto.
La clave de respuesta es la A.
El Régimen General de Carrera Administrativa está reglamentado en la Ley 909 de 2004 a partir de las pautas y principios que sobre la materia desarrolla La Constitución Política de 1991. A diferencia de los regímenes especiales y específicos de carrera administrativa, en los cuales cada entidad u órgano, tiene su propia norma regulatoria del sistema de carrera.

Las reglas del Régimen General de Carrera Administrativa aplican también para el Régimen Especial de Carrera, de forma

A. Principal

B. Supletoria

C. Excepcional

D. Complementaria

Correcto.
La clave de respuesta es la B.

Las reglas del Régimen General de Carrera Administrativa contenidas en la Ley 909 de 2004, se aplicarán de forma supletoria en los concursos de aquellas entidades que poseen un Régimen Especial de

Carrera Administrativa. Esto quiere decir que, cuando la norma especial de cada entidad evidencie un vacío normativo, podrá aplicarse lo dispuesto en la Ley 909 de 2004.

NO posee un Régimen Especial de Carrera Administrativa

A. La Fiscalía General de la Nación

B. Los entes universitarios autónomos

C. La Procuraduría General de la Nación

D. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Correcto.

La clave de respuesta es la D.

El Régimen Especial de Carrera Administrativa está integrado por aquellas entidades u órganos que La Constitución Política de 1991 dotó de autonomía para administrar y vigilar su propio sistema de carrera. Por lo tanto, estas entidades se encuentran por fuera de la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, siendo en este sentido una excepción al Régimen General de Carrera Administrativa.